

3 국가항암신약개발사업단 계약업무 개선 필요

【현황】

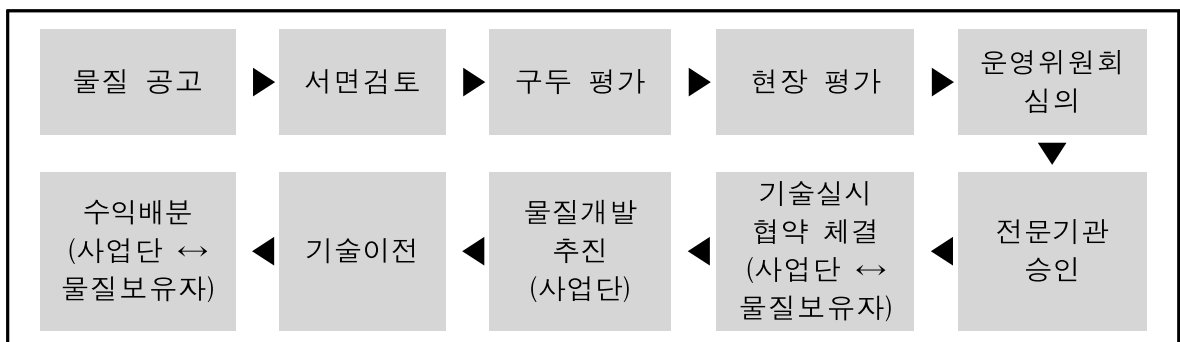
- 국가항암신약개발사업단(이하 ‘사업단’ 이라 함)은 2011년에 조직¹⁾되어 국내 산·학·연이 발굴한 유망 항암신약 후보물질을 선별하여 비임상 및 초기임상 시험을 통해 기업체에 기술이전하는 국가 주도 신약개발사업을 수행하고 있음.
- 현재는 1기(2011.6~2017.4) 사업을 종료하고, 2기 사업(2017.5~2021.4)을 진행 중에 있으며, 1, 2기 사업현황은 [표 14]와 같으며, 사업추진 체계는 [그림 1]과 같음.

[표 14] 국가항암신약개발사업단 1,2기 사업현황

구분	1기	암정복추진사업 ^{**}	2기
사업단명	시스템통합적 항암신약개발사업단	암정복추진사업	국가항암신약개발사업단
사업기간	2011.6~2016.9	2016.10~2017.4	2017.5~2021.4
총연구비	58,419백만원 [*] (정부43,860백만원, 민간14,559백만원)	6,000백만원	84,900백만원 ^{***} (정부62,300백만원, 민간22,600백만원)
사업성과	15건의 후보물질 선정 및 협약 - 기술이전 2건 - 해외임상시험 진입 1건 - 국내임상시험 진입 5건		13건의 후보물질 선정 및 협약 - 기술이전 3건 - 임상1상 진입 4건 - 임상 2상 진입 7건

* 1기 실제 집행 금액, ** '16년도 암연구소 사업으로 편입·한시적 운영, *** 2기 예산은 예비타당성 결과 반영

[그림 1] 국가항암신약개발사업 사업추진체계



1) 주관기관: 보건복지부 / 관리기관: 한국보건산업진흥원

【문제점】

가. 계약체결일 이후 내부품의 승인 등

- 사업단은 사업의 특수성²⁾을 고려하여 「계약사무운영규칙」 제24조(기술 용역계약, 시험분석계약 및 임상시험 위탁계약 등의 예외) 제2항³⁾ 및 제3항⁴⁾을 근거로 사업수행과 관련된 임상 및 비임상 시험분석, 시험약 수탁생산 등 위탁용역 계약을 물류관리팀을 거치지 않고, 자체 운영규정 및 계약절차에 따라 사업단에서 직접 체결하고 있음.
- 사업단의 위탁시험 계약체결 절차는 [표 15]와 같으며, 담당부서⁵⁾에서 적격 위탁기관을 확정하여 사업수행내용, 가격 및 기간의 적절성 등을 검토한 후 계약서 초안을 작성함. 사업개발본부에서 작성된 계약서 초안의 형식요건을 검토하면 이후 해당부서에서 계약서 최종안에 대한 내부결재를 진행하고 최종 결재가 완료되면 계약을 체결하고 있음.

[표 15] 사업단의 위탁시험 계약 체결 절차

구분	주요 내용	비고
위탁연구 계획 확정	○ 본부장 중심으로 내부 협의후 단장의 최종 구두 보고를 거쳐 각종 실험/시험계획 등 확정	○ 과업지시서 형태로 확정
▼		
관심업체 연락	○ 담당 부서에서 본 실험/시험을 수행할 수 있는 업체 물색 및 관심업체에게 과업지시서 송부	○ 과업지시서 등은 주로 e-mail로 전달
▼		
견적서 접수 및 평가	○ 담당부서가 업체로부터 견적을 받아 조건 평가후 적격 기관 확정 -평가항목: 기관의 신뢰성, 과업수행 능력, 가격평가 등	○ 복수 견적
▼		
계약내용 검토	○ 담당부서가 사업수행내용, 가격 및 기간의 적절성 등을 검토후 계약서 초안 작성 ○ 작성된 계약서 초안의 형식 요건 검토 (사업개발본부) *계약서 양식: 사업단 자체양식이나 피계약기관의 양식	○ 형식요건 검토 내용 - 선금보증증권 발급, 정산 여부 - 결과물의 소유권 문제

- 2) 신속하고 효율적으로 비임상, 초기임상 개발 필요, 수시 발생하는 계약변동 사항에 유연 대처, 대외비적 연구개발 성격 등
- 3) ②외부에 기술지원을 신청하여 수행되는 임상시험 위탁, 위탁생산, 평가, 시험분석 계약 및 국립암센터에서 내·외부의 기술지원 요청을 받아 제공하는 임상시험 수탁, 수탁생산, 평가, 시험분석 계약 등은 해당 연구 및 시험 분석 관리 담당부서에서 계약한다.
- 4) ③국가연구개발사업 중 사업단이나 기획단 등에서 실시하는 수탁연구사업 등의 수행은 그 특수성을 고려하여 필요 할 경우 연구용역의 일부 또는 전부를 해당 사업책임자가 계약할 수 있다.
- 5) 2개 부서(물질개발본부, 임상개발본부)

구분	주요 내용	비고
	사용(특히 외국업체)	- 지연시 지체상금 조항 - 국가연구개발사업 규정과의 부합성 등
▼		
내부 결재	○ 해당 부서에서 계약서 최종안을 만들어 내부결재 - 결재라인: 연구원→본부장→사무국장(협조)→단장 - 자금집행 시는 국립암센터 일상감사 진행	○ 위임전결에 따름
▼		
연구비 지급	○ 계약 체결 완료 이후 연구지원팀 협조를 거쳐 재무회계 팀이 지급	○ 선금/중도금/잔금

- 그러나, 사업단은 각종 시험분석 위탁연구 계획을 본부장 중심으로 내부 협의 후 단장의 최종 구두보고를 거쳐 확정하고 있어 시험분석 위탁계약 추진의 근거가 되는 사업발의에 대한 공식 절차(위임전결사항에 의한 공문 내부결재)를 거치지 않고 있음. 시험분석 위탁연구 계획 수립은 구두보고가 아닌 사업단에서 내부결재를 득하여 확정할 필요가 있음.
- 또한, 담당부서(담당자)는 상기 계약체결 절차에 따라 계약서 최종안에 대한 내부결재 완료 후 계약을 체결해야 하며, 기존 계약을 변경하는 경우 계약종료일 이전에 변경사항(계약기간 연장, 계약금액 변경 등)에 대한 내부결재를 득하여 변경계약 체결을 해야 함.
 - 그러나, 사업단에서 [표 16]과 같이 최근 3년(16~18년)간 체결한 시험분석 계약⁶⁾ 231건 중 123건(53.2%)이 사후 결재를 득하였으며, 이 중 신규계약은 계약시작일 이후 내부결재를 득한 경우가 86건(59.3%), 변경계약은 기존 계약종료일 이후 내부결재를 득한 경우가 37건(43.0%)이 있었음.

[표 16] 최근 3년(16~18년)간 체결계약의 내부결재 현황

내부결재는 2016~2018년 승인 기준

(단위: 건)

구분	계			2016년			2017년			2018년		
	계	신규	변경	계	신규	변경	계	신규	변경	계	신규	변경
계	231	145	86	67	44	23	65	41	24	99	60	39
	100%	62.8%	37.2%	29.0%	65.7%	34.3%	28.1%	63.1%	36.9%	42.9%	60.6%	39.4%

6) 임상·비임상 시험분석 용역계약에 한하며 연구개발협약, 공동연구개발·위탁보관·평가·물품구매 계약 등은 제외

구분	계			2016년			2017년			2018년		
	계	신규	변경	계	신규	변경	계	신규	변경	계	신규	변경
사전 결재	108	59	49	27	14	13	36	22	14	45	23	22
	46.8%	40.7%	57.0%	40.3%	31.8%	56.5%	55.4%	53.7%	58.3%	45.5%	38.3%	56.4%
사후 결재	123	86	37	40	30	10	29	19	10	54	37	17
	53.2%	59.3%	43.0%	59.7%	68.2%	43.5%	44.6%	46.3%	41.7%	54.5%	61.7%	43.6%

※ 신규계약에는 추가계약 등 변경계약 외 계약 포함

- 특히 계약시작일 또는 계약종료일로부터 결재승인까지 소요기간이 90일이 초과한 경우도 [표 17]과 같이 8건(6.5%)이 있어 계약절차 준수가 미흡했던 것으로 확인됨.

[표 17] 최근 3년(16~18년)간 사후 내부결재 소요기간 현황

(단위: 건)

구분	계	7일 이내	7일 초과 -30일 이내	30일 초과 -60일 이내	60일 초과 -90일 이내	90일 초과
계	123	51	49	11	4	8
	100%	41.5%	39.8%	8.9%	3.3%	6.5%
신규	86	45	31	7	-	3
	69.9%	52.3%	36.0%	8.1%	-	3.5%
변경	37	6	18	4	4	5
	30.1%	16.2%	48.6%	10.8%	10.8%	13.5%

나. 계약종료일 및 계약이행 지체사유 기재 명확화 필요

- 국가계약법 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립) 제1항⁷⁾에 따르면, 계약을 체결할 때 계약서에 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 그 밖에 필요한 사항을 명백하게 기재하도록 하고 있음.
- 따라서, 사업단은 시험분석 위탁계약 체결 시 계약서에 용역수행을 위한 계약기간을 상호간 혼란의 소지가 없도록 명확히 기재할 필요가 있으나 계약종료일을 특정일이 아닌 시험종료일, 최종보고서 제출일 등으로 구체적인 종료일을 알 수 없게 작성한 사례가 6건이 있었음.

7) 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있다. 1. 계약의 목적 2. 계약금액 3. 이행기간 4. 계약보증금 5. 위험부담 6. 지체상금(遲滯償金) 7. 그 밖에 필요한 사항

- 계약종료일은 국가계약법 제26조(지체상금) 및 동법 시행령 제74조(지체상금)에 따라 계약 이행의 지체 여부를 판단하는 기준이 되며, 계약종료일까지 정당한 사유 없이 계약이행 의무를 완료하지 못하는 경우, 귀책사유가 있는 자가 지체상금(계약금액×지체일수×지체상금률⁸⁾)을 납부할 책임이 있으므로 과업의 규모와 성격에 따라 용역수행에 필요한 소요기간을 계약기간으로 정하되, 소요기간을 명확히 예측하기 어려운 경우에는 추정 소요기간을 계약기간으로 하되 용역 수행 상황에 따라 계약기간 연장 등 계약변경을 하는 것이 바람직함.
- 또한, 계약예규 용역일반조건 제20조(검사)에 따르면 계약상대자는 용역을 완성하였을 때에는 계약담당자에게 서면으로 통지하고, 계약담당자는 통지를 받은 날부터 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하되
 - 검사 과정에서 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 시정조치를 해야 하며, 동 시정조치로 인하여 계약이행기간이 연장될 때에는 계약상대자에게 지체상금을 부과하도록 하고 있음.
 - 그런데 사업단은 시험분석 용역계약의 계약종료일 이전에 계약업체(기관)로부터 결과보고서를 제출받았으나 검토 및 승인 과정에서 보완 또는 추가 시험을 요구하여 최종보고서가 계약종료일 이후 제출이 완료되는 사례가 5건이 있었음에도 계약이행 지체 사유(귀책사유 등)를 검수확인서에 적시하지 않은 채 예정된 비용을 업체에 그대로 지급하였음.

다. 선금 지급기준 미준수

- 예산회계규정 제92조(선금급 지급범위) 제11호에 따라 5백만원 이상인 용역에 있어서 계약업체가 선금 지급을 요청할 경우, 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 금액을 선금으로 지급할 수 있으며,

8) 국가계약법 시행규칙 제75조(지체상금률)에 따라 계약목적물별 지체상금률 적용

1.공사: 0.05% 2. 물품의 제조·구매: 0.075% 3. 물품의 수리·가공·대여, 용역: 0.125%
4. 군용 음·식료품 제조·구매: 1.5% 5. 운송·보관 및 양곡가능: 1.25%

- 선금은 「정부 입찰·계약 집행기준」(이하 ‘집행기준’) 제36조(선금의 사용) 제1항에 따라 계약목적 달성을 위한 노임지급 및 자재확보에 우선 사용하도록 해야 함.
- 또한, 선금 지급 시에는 동 기준 제35조 제1항에 따라 선금에 대한 채권 확보 조치를 위해 계약상대자로 하여금 선금급보증보험증권 또는 보증서를 제출하게 해야 하며, 계약담당자는 제36조 제2항에 따라 지급된 선금이 상기 용도로 사용되었는지 여부를 확인하기 위해 계약상대자에게 선금 전액 사용 시에는 사용내역서⁹⁾를 제출하게 해야 함.
- 그러나, 사업단은 최근 3년(16-18년)간 신규 체결한 시험분석 위탁용역 계약 중 선금 지급대상¹⁰⁾ 29건에 대한 선금 지급 시 상기 지급 기준 및 절차를 준수한 것은 2건에 불과하였음.

【조치사항】

○ 국가항암신약개발사업단장은,

- 시험분석 위탁연구 계획 수립은 구두보고가 아닌 위임전결사항에 따라 내부결재를 득하여 확정하고, (권고)
- 위탁시험 계약 체결 절차를 준수하여 신규계약은 내부결재를 득한 후에 계약을 체결하고, 변경계약은 계약종료일 이전에 변경사항에 대한 내부결재를 득한 후 계약을 체결하도록 하며, (권고)
- 계약종료일 이후 최종보고서가 제출될 경우, 계약이행의 지체사유에 대한 사실 확인 내용(귀책사유 등)을 검수확인서에 구체적으로 적시하고, 귀책사유가 계약상대자에게 있는 경우에는 관련 법령 및 계약서의 지체상금 내용에 따라 계약상대자에게 지체상금을 부과하도록 하며, (통보)
- 선금 지급 시 관련 기준 및 절차 등을 준수하기 바랍니다. (주의)

9) 단, 고시금액(2억원) 미만의 물품용역계약에서 선금을 30% 미만 지급한 경우에는 해당 선금의 사용내역서를 제출하지 아니하게 할 수 있음.

10) 계약체결 후 용역수행 없이 착수금(1차대금)을 지급하는 경우 포함.(단, 외국업체는 국내법 적용을 받지 않아 13건 제외)